ولا يصلي في الحمام الا لضرورة خوف فوت الوقت لاطلاق الحديث ولا بأس بالصلاة في موضع خلع الثياب ويلوس الحمامي (و) تكره في (أرض الغير بلا رضاه) واذا ابتلي بالصلاة في أرض الغير وليست مزروعة أو الطريق ان كانت لمسلم صلى فيها وان كانت لكافر صلى في الطريق (و) اداؤها ٢٣٦ (قريبا من نجاسة) لان ما قرب من الشيء له حكمه وقد أمرنا بتجنب النجاسات

كراهة الصلاة في البيع والكنائس لما فيها من التماثيل فتكون مأوى الشياطين كما أفاده العيني في شرح البخاري في بحث المساجد من كتاب الصلاة (قوله ولا يصلي في الحمام الا لضرورة الخ) عبارة البرهان الحلبي الاولى أن لا يصلي في الحمام الخ (قوله ولا بأس بالصلاة الخ) لانه لا نجاسة فيه كذا في قاضيخان ولانه ليس من الحمام لما مر من الاشتقاق أفاده بعض الحذاق (قوله وتكره في أرض الغير بلا رضاه) بأن كانت لذمي مطلقا لانه يأبى ذلك أو لمسلم وهي مزروعة أو مكروبة ولم يكن بينهما صداقة ولا مودة أو كان صاحبها سيئ الخلق ولو كان في بيت انسان الاحسن أن يستأذنه والا فلا بأس كما في الفتح وفي مختارات الفتاوى الصلاة في أرض مغصوبة جائزة ولكن يعاقب بظلمه فما كان بينه وبين العباد يعاقب كما في الفتاوى الهندية (قوله صلى فيها) لان الظاهر أنه يرضى بها لانه ينال أجرا من غير اكتساب منه ولا اذن في الطريق لانه حق المسلم والكافر كذا في الشرح (قوله صلى في الطريق) لانه لا يرضى بها كذا في البرهان والطريق ليست للكافر على الخصوص كذا في الشرح * (فروع) * تكره الصلاة في الثوب المغصوب وان لم يجد غيره لعدم جواز الانتفاع بملك الغير قبل الاذن أو أداء الضمان وتكره في الثوب الحرير الا اذا لم يجد غيره اذ كل منهما حق الله تعالى والصلاة في الثوب الحرير أخف منها عريانا ولا تكره على الحرير (قوله ومدافعا لاحد الاخبثين) علة الكراهة المعقولة ما يحصل من تشويش البال وشغل الخاطر لاجل قضاء الحاجة المخل بالخشوع وقالت الظاهرية انها لا تصح أخذا بظاهر الحديث (قوله ولو حدث فيها الخ) وحينئذ فيقطع ويخفف ويستأنف (قوله وهو حاقن) من الحقن وهو حبس البول كما ذكره العلامة نوح والمراد ما هو أعم من البول والغائط والريح لاتحاد العلة (قوله تقدم بيانها) وهو ما دون ربع الثوب في المخففة وقدر الدرهم في المغلظة (قوله خروجا من الخلاف) هذا انما يظهر علة للقطع لا للكراهة (قوله الا اذا خاف فوت الوقت) ظاهره أنها تنتفي الكراهة عند ذلك والذي يفيده كلام غيره الكراهة وارتكابها حينئذ من ارتكاب أخف الضررين والذي في الزيلعي ينبغي أن يقطعها اذا كان في الوقت سعة أما اذا ضاق بحيث تفوته الصلاة اذا تخفف وتوضأ فانه يصلي بهذه الحالة لان الاداء مع الكراهة أولى من القضاء اه بالمعنى وحكى أبو سعيد أنه يتخفف ويتوضأ وان خرج الوقت لان المقصود من الصلاة الخشوع ٣ فلا يفوته (قوله أو فوت الجماعة) قال في الخلاصة ان كان بحال تفوته الجماعة فان كان بحال يجد جماعة أخرى فانه يقطع الصلاة ويغسل وان كان لا يجد أو خاف خروج الوقت يمضي على صلاته اه (قوله وتكره الصلاة في ثياب البذلة) الظاهر أن الكراهة للتنزيه كما في البحر وفي القهستاني ان الكراهة للفعل في هذه الاشياء أي ايقاع الصلاة فيها لا الصلاة وفي الجلابي أنها تكره بسبب هذه الافعال اه (قوله تكاسلا) وان فعله استخفافا كفر نعوذ بالله الحفيظ أفاده الشرح (قوله ويستحب له ذلك) به علم رد قول من

ومكانها (ومدافعا الاحد الاخبثين) البول والغائط (أو الريح) ولو حدث فيها لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لاحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حاقن حتى يتخفف (ومع نجاسة غير مانعة) تقدم بيانها سواء كانت بثوبه أو بدنه أو مكانه خروجا من الخلاف (الا اذا خاف فوت الوقت أو) فوت (الجماعة) فحينئذ يصلي بتلك الحال لان اخراج الصلاة عن وقتها حرام والجماعة مؤكدة أو واجبة (والا) أي وان لم يخف الفوت (ندب قطعها) وقضية قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل وجوب القطع للاكمال (و) تكره (الصلاة في ثياب البذلة) بكسر الباء وسكون الذال المعجمة ثوب لا يصان عن الدنس عمتن وقيل ما لا يذهب به الى الكبر اه ورأى عمر رضي الله تعالى عنه رجلا فعل ذلك فقال أرأيت لو كنت أرسلتك الى بعض الناس أكنت تمر في ثيابك هذه فقال لا فقال عمر رضي الله تعالى عنه الله أحق أن تتزين له (و) تكره وهو (مكشوف الرأس) تكاسلا لترك الوقار (لا للتذلل والتضرع) قال وقال في التجنيس ويستحب له ذلك قال الجلال السيوطي رحمه الله تعالى اختلفوا في الخشوع هل هو من أعمال القلب كالخوف أو من أعمال الجوارح كالسكون أو هو عبارة عن المجموع قال الرازي الثالث أولى

٣ قوله فلا يفوته يوجد هنا في بعض النسخ زيادة ونصها وقد ظهر ان الاستثناء يرجع الى المسئلتين قبلهم اه